

ABDUL RAHIM BIN ISMAIL
lwn.
AIDA MASTURA BINTI MOHAMMED ZAINI AL-MANAF

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Jasri @ Nasib Bin Mat Jakir dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel).

23 April 2021/11 Ramadan 1442H

Rayuan No. 10000-028-0041-2019

[Tuntutan Hadhanah – Seksyen 83 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu: Tuan Fakhru Azman Bin Abu Hasan daripada Tetuan Azaine & Fakhru

Peguam Syarie Responden: Tuan Azmi Bin Tan Sri Dr Mohd Rais daripada Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Rayuan ini difailkan oleh Perayu terhadap keseluruhan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diputuskan pada 13 Mei 2019. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan bahawa:

- 1.1 *Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff ini berdasarkan Seksyen 82 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
- 1.2 *Mahkamah memerintahkan hak jagaan dua orang anak iaitu 1) Sufi bin Abdul Rahim (No. K/P: 020925-10-2075) dan 2) Rania Binti Abdul Rahim (No. K/P: 041228-10-1336) diberi kepada Plaintiff (ibu).*

1.3 Mahkamah memerintahkan hak lawatan, bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut diberikan kepada Defendan (bapa) dua kali sebulan pada mana-mana hujung minggu bermula Sabtu pagi jam 10.00 pagi hingga Ahad petang jam 7 malam hari Ahad dengan kehendak dan persetujuan anak-anak tersebut.

1.4 ...

Fakta Kes

2) Perayu dan Responden telah bernikah pada 26 Jun 1998 dan bercerai pada 4 Disember 2015.

3) Hasil perkahwinan tersebut, Perayu dan Responden telah dikurniakan dengan tiga (3) orang anak iaitu:

BIL	NAMA	TARIKH LAHIR
1	Dani Bin Abdul Rahim	7 Mac 2000
2	Sufi Bin Abdul Rahim	25 September 2002
3	Rania Binti Abdul Rahim	28 Disember 2004

4) Responden telah memfailkan tuntutan hak jagaan anak pada 13 Ogos 2012 melalui Saman No. 10300-028-0412-2012. Responden menuntut supaya anak-anak tersebut diserahkan hak jagaan kepada Responden dan Perayu diberi hak melawat pada bila-bila masa dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Responden.

5) Perayu pula telah memfailkan tuntutan balas supaya Mahkamah memerintahkan Perayu dan Responden diberikan hak jagaan bersama atau Perayu

diberikan hak jagaan penuh dan Responden diberikan hak lawatan dan bermalam Bersama dengan anak-anak tersebut.

6) Selanjutnya, pada 22 Februari 2019 anak-anak tersebut telah dipanggil untuk ditemu bual oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah sebelum keputusan diberikan oleh pada 13 Mei 2019. Anak-anak tersebut masing-masing telah berumur 18 tahun lebih, 17 tahun lebih dan 14 tahun lebih ketika ditemu bual oleh YA Hakim Bicara.

7) Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 16 Mei 2019 dan seterusnya memfailkan alasan rayuan pada 17 Februari 2020 dengan memplidkan sembilan (9) alasan rayuan di **muka surat 806-809 Rekod Rayuan**. Walau bagaimanapun dalam rayuan ini Perayu hanya menghujahkan empat (4) isu sahaja iaitu:

7.1 Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak mengambil kira keterangan yang dikemukakan oleh Perayu sebagai bukti.

7.2 Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menyamakan beban pembuktian dalam kedua-dua kes mal dan jenayah.

7.3 Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak meneliti fakta bahawa Responden telah hilang kelayakan sebagai hadhinah.

- 7.4 Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak mengambil kira perbuatan dan pengakuan Responden boleh menjadikan Responden hilang kelayakan.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

8) Bagi maksud rayuan ini kami telah meneliti notis rayuan, alasan rayuan, rekod rayuan, alasan pengakiman YA Hakim Bicara dan hujah pihak-pihak. Kami akan rangkumkan alasan rayuan dan hujah pihak-pihak kepada satu isu sahaja iaitu **sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan bahawa Responden tidak hilang kelayakan hak hadhanah berdasarkan peruntukan Seksyen 84(b) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.**

9) Dalam rayuan ini kami mendapati anak pertama Dani bin Abdul Rahim (No. KP: 000307-10-1317) telah melepasi umur 18 tahun dan anak tersebut telah mencapai umur dewasa dan berhak memilih hendak tinggal dengan siapa manakala anak kedua Sufi Bin Abdul Rahim (No. KP: 020925-10-2075) dan anak ketiga Rania Binti Abdul Rahim (No. KP: 041228-10-1336) telah mencapai umur mumayyiz iaitu 17 tahun dan 14 tahun lebih. YA Hakim Bicara telah memanggil anak kedua dan ketiga pada 22 Februari 2019 untuk bertanyakan pendirian anak-anak tersebut berkaitan dengan isu hak jagaan. Kedua-dua anak tersebut telah memilih untuk tinggal bersama dengan Responden dan Mahkamah juga telah membuat keputusan selari dengan pilihan anak-anak tersebut. Oleh itu kami berpendapat isu pilihan anak sudah tidak menjadi persoalan kerana ia adalah selaras dengan kehendak Seksyen 87(2) (b) Enakmen Undang-undang Keluarga

Islam (Negeri Selangor) 2003. Cuma yang menjadi persoalan ialah sama ada pilihan anak-anak tersebut akan terjejas dengan isu kelayakan Responden sebagai hadhinah berdasarkan dakwaan Perayu bahawa hak Responden terhadap hadhanah adalah hilang disebabkan Responden berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka berdasarkan peruntukan Seksyen 84(b) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

Hak seseorang perempuan terhadap hadhanah adalah hilang—

(a)...

(b) jika perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka

...

10) Perayu berhujah YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila tidak mengambil kira keterangan secara video dan saksi-saksi Perayu serta pengakuan Responden bahawa Responden telah berkelakuan tidak senonoh secara terbuka di tempat awam bagi menghilangkan hak Responden terhadap hadhanah. Perayu dalam Perenggan 35 Tuntutan Balas Pindaan telah menyatakan bahawa tingkah laku Responden yang berpegang tangan dan bersentuhan dengan lelaki bukan mahram dalam keadaan mesra di tempat-tempat awam secara terbuka menunjukkan Responden tidak menjaga adab-adab sebagai seorang isteri yang sah kepada Perayu dan ibu kepada anak-anak tersebut.

11) Perayu telah mengemukakan dua orang saksi yang telah diupah oleh Perayu untuk membuat siasatan dan melalui siasatan tersebut Perayu mendapati bahawa Responden telah menjalinkan hubungan dengan seorang lelaki bukan mahram ketika pihak-pihak masih lagi merupakan suami isteri yang sah. Penyiasat-penyiasat peribadi tersebut telah membuat Laporan Siasatan dan rakaman video mulai tarikh 3 April 2014 hingga 23 Februari 2015. Rakaman video tersebut telah

dimasukkan sebagai Ikatan Dokumen Saksi I dan Saksi II Perayu dan ditayangkan ketika perbicaraan. Perayu juga berhujah dengan merujuk pengakuan Responden ketika sesi soal balas di **muka surat 194,195, 197 dan 198 Rekod Rayuan Jilid I**. Pengakuan tersebut adalah selaras dengan Seksyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan kaedah fiqhiyyah yang menyatakan “Seseorang itu terikat berdasarkan pengakuannya”.

12) Perayu juga berhujah bahawa YA Hakim Bicara terkhilaf apabila tidak mengambil kira pembuktian yang telah dikemukakan oleh Perayu dan hanya mengambil pendekatan bahawa kes tangkapan khalwat masih belum diputuskan. YA Hakim Bicara juga terkhilaf kerana tidak membezakan beban pembuktian yang diperlukan dalam kes mal dan kes jenayah serta merujuk kepada keputusan kes tangkapan khalwat sedangkan fakta kes yang dikemukakan adalah kesalahan persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah. Dalam kes jenayah beban pembuktian adalah terletak ke atas Pendakwaraya untuk membuktikan kesahihan dakwaanya bagi mensabitkan kesalahan tertuduh dengan merujuk kes **Woolmington v The Director of Public Prosecutions [1935] AC 462, 481 482**. Dalam kes mal pula beban pembuktiaan adalah terletak pada Perayu dengan merujuk Seksyen 72, 73 dan 76 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Perayu telah mengemukakan keterangan, laporan Pegawai Penyiasat, saksi-saksi dan rakaman video serta pengakuan Responden untuk membuktikan dakwaan. Keterangan-keterangan yang dikemukakan adalah untuk membuktikan bahawa perbuatan-perbuatan Responden yang berpegang tangan dan bercium dengan lelaki bukan mahram jelas menunjukkan kelakuan tidak sopan yang dilakukan oleh Responden, apatah lagi fakta-fakta tersebut telah diakui Responden sendiri semasa sesi soal balas.

13) Merujuk pada **muka surat 1128 Rekod Rayuan Jilid IV**, Perayu berhujah bahawa pertuduhan Responden dan pasangannya di bawah Seksyen 26 Enakmen Jenayah Syariah No. 9 Tahun 1995 atas kesalahan melakukan perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah adalah untuk menunjukkan bahawa Responden telah berkelakuan tidak senonoh sehingga telah ditangkap dengan pasangannya. Perayu telah berjaya membuktikan dakwaanya ke tahap *zan alghalib* iaitu berat sangka.

14) Seterusnya Perayu berhujah bahawa Responden telah hilang kelayakan apabila berkahwin dengan lelaki yang bukan mahram kepada anak-anak tersebut dan juga telah berkelakuan tidak senonoh secara terbuka. Responden telah berkahwin dengan lelaki tersebut pada 5 Februari 2016. Perayu merujuk peruntukan Seksyen 84 (a) dan (b) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan **kes Norhaiza Azizan lwn. Saat Ahmad [2004] 1 CLJ (SYA) 499** dan **kes Fazeya Hassan Ahmad Moustafa lwn. Suzeiiri Asaman [2008] 1 CLJ (SYA) 371**.

15) Responden pula berhujah sewaktu soal balas tersebut dibuat pada 12 Oktober 2016, 20 Oktober 2016 dan 21 November 2016, Responden tidak pernah mengaku bahawa Responden **“berkelakuan tidak senonoh secara terbuka di tempat awam”**. Sekiranya dirujuk soalbalas Para 17 Hujah Perayu, Responden tidak menyebut perkara tersebut langsung. Maka ia bukan *best evidence rule*. Walaupun terdapat pengakuan Responden secara amnya dengan jawapan “Ya” semasa soal balas yang merujuk kepada perbuatan berpegang tangan antara Responden dan Lukman, namun berdasarkan penelitian kepada video tersebut Responden hanya memegang lengan/siku Lukman seketika sahaja sebanyak dua

kali, itupun untuk mengelak pertembungan badan-badan mereka semasa berjalan *sidewalk* yang agak sempit. Berdasarkan video tersebut juga tidak ada aktiviti-aktiviti yang berlandaskan nafsu syahwat tetapi hanya sebagai perasaan setiakawan yang rapat. Dalam erti kata lain ianya tidak mencapai tahap *fahisyah*. Dalam video tersebut juga tidak ada perbuatan merangkul Responden dalam mall dan tidak ada Responden menyandar kepala dan bercium dengan Lokman di tempat basuh kereta. Pegawai Penyiasat Peribadi yang diupah juga mengakui berada dan merakam lebih 50 meter jauhnya daripada Responden dan Lokman. Tidak mungkin mereka mengetahui dengan terperinci apa yang berlaku dengan mata kasar mereka. Video-video itu juga diambil dan dimuat turun oleh saksi-saksi ke dalam CD dan ia terdedah kepada editan pihak saksi-saksi.

16) Responden juga berhujah sekiranya Mahkamah beranggapan Responden dan Lukman berpegangan tangan sekalipun ia tidak melakukan apa-apa perbuatan yang tidak bermoral secara keterlaluan (*fahisyah*). Perayu berpendapat seseorang hanya akan hilang kelayakan sebagai *hadhanah* apabila perbuatan buruk yang dilakukan itu mencapai tahap yang dimaksudkan “*fahisyah*” berdasarkan rujukan **Surah al-Israa’ Juzuk 17 Ayat 32 dan Tafsir Ath-Thabari halaman 656 dan Tafsir Al-Azhar halaman 55.**

17) Responden juga berhujah dengan merujuk dua elemen penting yang menggugurkan hak *hadhanah* berdasarkan Seksyen 84 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu perbuatan buruk secara keterlaluan dan dilakukan secara terbuka. Responden merujuk **Kes Rayuan No. 10000-028-0102-2016 di antara AS lwn. SDN.** Perbuatan berpegang tangan yang diakui oleh Responden, walaupun berdosa tetapi tidak sampai ke tahap *fahisyah*. Tambahan

pula perbuatan tersebut tidak diperlihatkan kepada anak-anak atau dilakukan di hadapan anak-anak. Selain daripada itu Responden juga tidak pernah cuai dalam menjaga anak-anak malah Responden adalah seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab menjaga kebajikan anak-anak. Responden juga sudah berkahwin dengan Lukman dan perbuatan Responden tersebut bukanlah dilakukan secara berterusan sehingga sekarang. Selain daripada itu Responden juga berhujah bahawa tindakan Responden berkahwin dengan Lukman tidaklah menghilangkan haknya sebagai hadhinah berdasarkan rujukan **Kitab Fikih Sunnah, Syed Sabiq Jilid 8, Terj. Drs. Moh Thalib, Tahun 2001, Muka Surat 170** dan rujukan kes **Zawiyah lwn. Ruslan [1980] 1 JH(2)**.

18) Responden juga berhujah, hakikatnya dakwaan berkaitan kesalahan jenayah syariah masih belum dibuktikan lagi oleh Pendakwa Syarie. Responden dan Lukman belum diarah memasukkan pembelaan (setakat tarikh keputusan kes hadhanah) dan mereka tidak mengaku bersalah dan mohon dibicarakan. YA Hakim Bicara adalah betul dan tepat apabila memutuskan kes jenayah syariah tidak mempengaruhi kes hadhanah dan bukti yang sama juga telah ditenderkan di Mahkamah Rendah Syariah untuk mensabitkan kes nusyuz namun ditolak oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Dalam perkara tersebut Responden merujuk kes **Noor Syahreezan Binti Hamzah lwn. Umeir Bin Abdul Wahab [2019] 3 LNS 3, halaman 52-53** dan **Journal of Contemporary Islamic Law Vol. 1(1) (2016) Tatacara Penahanan Pra Perbicaraan Jenayah Syariah di Malaysia: Analisis Menurut Pandangan Fuqaha Oleh Wafaa' Binti Yusof dan Anita Abdul Rahim**.

19) Responden juga berhujah pilihan anak-anak tersebut sudah memadai untuk menentukan isu hadhanah. Tidak ada isu lain yang boleh dijadikan tunggak utama untuk Mahkamah Rayuan Syariah mengubah stauts quo anak-anak tersebut yang selama ini telah tinggal bersama Responden berdasarkan rujukan kepada kes **Fazeya Hassan Ahmad Moustafa lwn. Suzeiiri Asaman [2008] 1 CLJ (SYA) 371.**

20) Untuk memutuskan rayuan ini, kami telah meneliti nota keterangan khususnya di **muka surat 193-200 Rekod Rayuan**, kami mendapati Responden ada membuat pengakuan seperti berikut:

S: Ms 42, tarikh 23.2.2015 jam 10.00 am pn berpegangan tangan dengan lelaki tersebut.

J: Ya

S: Ms 43, tarikh 23.2.2015, jam 10.45 am tempat basuh kereta pn menyandarkan kepala dan bercium, ingat kejadian itu.

J: Ya, saya ingat

Berdasarkan dapatan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa Responden ada membuat pengakuan bahawa Responden ada keluar makan dan berjalan bersama-sama dengan Lokman dan pernah berpegangan tangan. Responden dan Lukman mempunyai hubungan sebagai kekasih dan mereka pernah bercium di tempat membasuh kereta. Berdasarkan pengakuan tersebut kami bersetuju dengan Perayu bahawa pengakuan tersebut selaras dengan kaedah fiqhiyyah “Seseorang

itu terikat berdasarkan pengakuannya” dan ia selaras dengan peruntukan Seksyen 17(3) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Sesuatu iqrar yang berhubung dengan apa-apa fakta persoalan atau fakta relevan ialah qarinah.

21) Persoalannya adakah perbuatan Responden tersebut boleh menghilangkan hak Responden terhadap hadhanah berdasarkan peruntukan Seksyen 84(b) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Seksyen 84(b) Enakmen memperuntukan bahawa salah satu sebab hak seseorang perempuan terhadap hadhanah akan hilang adalah disebabkan:

“Jika perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka”

Berdasarkan peruntukan di atas, dapat difahami bahawa terdapat dua elemen yang perlu dibuktikan untuk membolehkan hak penjagaan seseorang perempuan itu hilang iaitu:

- i) berkelakuan buruk secara keterlaluan; dan
- ii) berkelakuan buruk secara terbuka.

22) Dengan hormatnya kami merujuk kes **Ahmad Bin Seli Iwn. Saripatun Najwa Binti Deman, Rayuan No. 10000-028-0102-2016** yang telah diputuskan pada 9 November 2018. Mahkamah Rayuan Syariah Selangor menyatakan:

[18] *Berdasarkan ulasan YA Hakim Bicara tersebut kami mendapati Mahkamah telah menerima dakwaan Perayu berkaitan fakta bahawa Responden mempunyai hubungan sulit dan pernah berzina dengan seorang lelaki lain semasa dalam tempoh perkahwinan berdasarkan*

pengakuan yang telah dibuat oleh Responden sendiri. Persoalannya adakah perbuatan mempunyai hubungan sulit dan pernah berzina dengan seorang lelaki lain dalam tempoh perkahwinan itu boleh menghilangkan hak Responden sebagai hadinah berdasarkan peruntukan Seksyen 84(b) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[19] Berdasarkan pertimbangan kepada hujah yang telah dikemukakan oleh Perayu kami dapati hujah Perayu hanya menyentuh tentang dua perkara iaitu:

- i) Pembuktian tentang wujudnya perlakuan buruk bahawa Responden mempunyai hubungan sulit dan pernah berzina dengan seorang lelaki lain dalam tempoh perkahwinan; dan*
- ii) Perbuatan Responden tersebut merupakan akhlak yang tidak baik serta suatu perbuatan yang ditegah oleh syarak.*

Kami dapati Hujah Perayu gagal menjelaskan kepada kami dengan lebih lanjut perkaitan antara perbuatan Responden dengan dua elemen yang perlu dibuktikan berdasarkan kehendak Seksyen 84(b) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Oleh yang demikian kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara bahawa Perayu gagal menunjukkan sama ada perbuatan Responden tersebut merupakan suatu kelakuan buruk secara keterlaluan dan sama ada perbuatan tersebut merupakan suatu kelakuan buruk secara

terbuka atau tertutup yang boleh memberi kesan terhadap anak-anak.”

22) Dalam rayuan ini kami berpendapat Perayu telah tidak menjelaskan kepada kami bagaimana berpegangan tangan dan bercium (tidak dapat dipastikan bentuk ciuman sama ada cium di mulut atau cium di kepala) merupakan perlakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka serta bagaimana ia memberi kesan terhadap anak-anak. Kami juga telah meneliti ikatan dokumen Perayu di **halaman 1086 – 1129 Rekod Rayuan**. Gambar-gambar yang disediakan dalam Rekod Rayuan adalah hitam, kabur dan tidak jelas. Di samping itu kami juga tidak dipandu secara teratur gambar-gambar mana yang dirujuk dan diujahkan di peringkat rayuan. Malahan video yang ditandakan semasa perbicaraan tidak sertakan dalam Rekod Rayuan dan dalam masa yang sama Perayu juga gagal menghuraikan atau menjelaskan secara terperinci berkaitan latarbelakang, keadaan dan situasi semasa perbuatan yang telah dilakukan oleh Responden semasa di tempat mencuci kenderaan untuk menunjukkan bahawa perbuatan tersebut memang keterlaluan dan terbuka dengan penyaksian ramai orang. Pengakuan Responden tersebut tidak dijelaskan oleh Perayu melalui rangkaian fakta-fakta lain yang menyokong untuk menguatkan dakwaan bahawa perbuatan Responden tersebut adalah perlakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka. Perayu juga tidak menunjukkan kepada kami bagaimana perbuatan tersebut memberi kesan kepada anak-anak memandangkan perbuatan tersebut tidak diperlihatkan kepada anak-anak ataupun dilakukan di hadapan anak-anak.

23) Kami bersetuju dengan hujah Responden bahawa perbuatan berpegang tangan dan cium tersebut walaupun berdosa ianya tidak sampai ketahap fahisyah sebagaimana yang disebut dalam Surah al-Israa' Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Maksudnya: Janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan)

Merujuk kepada kes **Ahmad Bin Seli lwn. Saripatun Najwa Binti Deman**, kami berpendapat walaupun perbuatan tersebut mencapai tahap fahisyah sekalipun namun ia tidak semestinya akan menyebabkan hak hadhanah gugur kerana ia bergantung kepada sejauh mana perbuatan tersebut dianggap berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka berdasarkan latarbelakang, keadaan dan situasi sesuatu kes serta sejauh mana ia dianggap keji dan memberi kesan terhadap anak-anak.

24) Kami juga bersetuju dengan hujah Responden bahawa tindakan Responden berkahwin lain dengan lelaki bukan mahram tidak semestinya menggugurkan hak Responden sebagai penjaga selagimana perkahwinan tersebut tidak menjejaskan kebajikan anak-anak berdasarkan Seksyen 84(a) EUKIS.

(a) jika perempuan itu berkahwin dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak itu yang orang itu dilarang berkahwin dengan kanak-kanak itu, jika penjagaannya dalam hal sedemikian akan menjejaskan kebajikan kanak-kanak itu tetapi haknya untuk penjagaan akan kembali semula jika perkahwinan itu dibubarkan

Dalam rayuan ini kami mendapati Responden dan Lukman telahpun berkahwin pada 5 Februari 2016 dan anak-anak menyatakan bahawa bapa tiri mereka seorang yang baik dan mereka sayang kepada bapa tiri mereka. Tidak ada sebarang fakta yang dapat dibuktikan oleh Perayu bahawa Lukman mahupun Responden ada mencuaikan anak-anak tersebut sehingga menjejaskan kebajikan anak-anak.

25) Berkenaan dengan pertuduhan dalam kes jenayah pula kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa kes yang dibicarakan oleh YA Hakim Bicara adalah berkaitan dengan hadhanah dan bukannya perbicaraan berkaitan pertuduhan kes jenayah. Pada pendapat kami Perayu seharusnya menumpukan sepenuhnya pembuktian dakwaan-dakwaan dalam kes hadhanah tanpa menaruh kebergantungan pada pertuduhan kes jenayah yang masih belum diputuskan oleh Mahkamah. Dalam hal ini kami bersetuju dengan YA Hakim Bicara bahawa kes jenayah tersebut tidak mempengaruhi kes hadhanah ini kerana pertuduhan tersebut masih belum disabitkan oleh Mahkamah dan hakikatnya Responden dan pasangannya mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Anggapan bahawa tertuduh tidak bersalah sehingga dibuktikan adalah prinsip yang telah kukuh dan ia selaras dengan prinsip umum dalam fiqh jenayah berdasarkan kaedah

(الأصل براءة الذمة)

Maksudnya: Asal bagi sesuatu perkara yang mendatang adalah tiada.

26) Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa Perayu telah gagal menunjukkan kepada kami akan kekhilafan YA Hakim Bicara untuk mewajarkan kami campur tangan terhadap perintah yang telah dikeluarkan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan menimbangkan Hujah Pihak-Pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

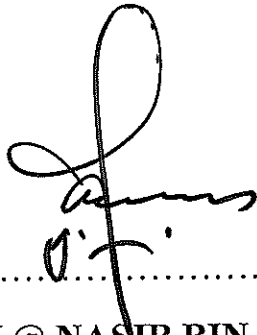
- 1) Rayuan Perayu ditolak.
- 2) Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. 10300-028-0412-2012 adalah dikekalkan.

Penghakiman ini diberikan oleh:



-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:



-
2. **YA DATUK JASRI @ NASIB BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor